فاته الحج ظن انه قد بطل حجه) أى بفوته الوقوف فطاف لعمرته وسعى ثم حلق رأسه وجامع بعد ذلك مرارا (فعليه للحلق دمان) لجنايته على احرامين (وعليه لكل ما جامع) أى لجميعه (دمان) أى ولو وقع فى مجالس ولا يجب عليه أكثر من دمين لانه فعل ذلك) أى الجماع (على قصد الرفض) أى على وجه الاحلال عنهما حين ظن انه قد أحل حين حلق رأسه على وجه الاحلال وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد انتهى ما فى الحاوى عن المنتقى (ولو أهل بحجة أو عمرة وجامع فيها ثم احرم بأخرى ينوى قضاءها قبل ادائها فهى هى)أى هى على حالها ولا أثر لنية قضائها (واهلاله بالثانى) جملة استئنافية معللة أى لان اهلاله به (لم يصح ما لم يفرغ من الفاسد وكانت نيته لغوا والعبد اذا جامع) أى قبل الوقوف أو بعده قبل الحلق (مضى فيه) أى فى احرامه باتمام أفعاله (وعليه هدى) اى بدنة أو شاة بحسب اختلاف حاله (وحجة) أى اذا كان قبل الوقوف (اذا عتق) ظرف لهما (سوى حجة الاسلام)

﴿ فصل فى حكم دواعى الجماع ولو جامع فيما دون الفرج) اى من الفخذ ونحوه (قبل الوقوف أو بعده أو باشر) اى مباشرة فاحشة (أو عانق) ولو بالعرى (أو قبل أو لمس بشهوة) قيد للكل (فأنزل أو لم ينزل) أى فى الجميع (فعليه دم) كما قال فى المبسوط والهداية والكافى والبدائع وشرح المجمع وغيرها وفى الجامع الصغير اشترط الانزال فى اللمس لوجوب الدم وصححه قاضيخان فى شرحه ونقل عن محمد بن الفضل انه انما يجب الدم على المرأة بتقبيل الزوج اذا وجدت ما تجد عند وطء الزوج من اللذة وقضاء الشهوة (ولا يفسد حجه بشئ من الدواعى) اى اصلا بلا خلاف سواء انزل أو لم ينزل وسواء وجدت قبل الوقوف أو بعده كما نطقت به سائر الكتب المعتمدة وبه قال الشافعى واحمد فى رواية وقال ابن المنذر أجمع اهل العلم ان الحج لا يفسد الا بالجماع انتهى ووقع وفى الفتاوى السراجية ولو لمس امرأة بشهوة فأمنى يفسد وكذلك اذا لم يمن على ما فى المبسوط ومنهاج المصلين ومنية المفتى وهو شاذ ضعيف على ما صرح به السروجى وفى المنافع يعنى بالفساد النقصان الفاحش انتهى وفيه انه مناف لما تقدم والله أعلم (ولو قبل امرأته مودعا لها ان قصد الشهوة)أى بتقبيل المرأة (فعليه الفدية والا) بأن قصد المودعة (فلا)اى فلا فدية عليه (وان كان قال لا قصدت هذا) أى هذا الامر من الشهوة (ولا ذاك) أى قصد الوداع (لا يجب شئ) لان الشرط تحقق الشهوة وعند عدم قصد يوجب الشبهة والمسئلة فى أهبة المناسك بزيادة أو قدمت امرأته من مكان (ولو نظر الى فرج امرأة فأمنى)اى فأنزل (أو تفكر)اى فى امر الجماع (أو احتلم فأنزل لا شئ عليه)كما فى عامة الكتب وفى التمرتاشى ولا شئ فى الامناء بالنظر لانه ليس بجماع وعن أبى حنيفة عليه دم (ولو استمنى بالكف)اى سواء قصد الشهوة او رفع الكلفة (ان أنزل فعليه دم وان لم ينزل فلا شئ عليه) كذا فى الفتح وغيره وفى البحر الزاخر وخزانة الاكمل لو استمنى بكفه فأنزل فعليه دم عند ابى حنيفة انتهى والرجل والمرأة فى ذلك سواء (ولو جامع بهيمة فأنزل فعليه دم ولا يفسد حجه وان لم ينزل فلا شئ عليه)وكذا لو جامع فيما دون الفرج فلم ينزل لا يفسد حجه عند الأئمة الاربعة (النوع الخامس فى الجنايات فى أفعال الحج)اى فى حقها (كالطواف)أى للزيارة وغيرها (والسعى والحلق والرمى والوقوفين)اى معرفة والمراد لمعرفة لكن سبق حكم الوقوف بعرفة (والذبح) كان حقه ان يقول كالوقوفين والرمى والذبح والحلق والطواف والسعى بحسب وجودها ويرتب الفصول على آثارها

فتقبل دعائى واصلح الفاسد من امرى واقطع من الدنيا همى وحاجتى واجعل فيما عندك رغبتى واقلبنى منقلب المذكرين بحاجتهم المقبول دعاؤهم القائمة حجتهم المغفور ذنبهم المبرور حجهم المحطوط خطاياهم الممحو سيآتهم الراشد أمرهم منقلب من لا يعصى لك امرا ولا يأتى بعده مأثما ولا يركب بعده جهلا ولا يحمل بعده وزرا منقلب من عزت بذكرك لسانه وطهرت من الادناس بدنه واستودعت الهدى قلبه وشرحت بالاسلام صدره وافررت بعفوك قبل الممات عينه واعضضت عن المآثم بصره واستعملت فى سبيلك